REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Modugno, 24 GIU. 2016

Il Responsabile dell'Albo
della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Sig. Nicola Lacalamita

N. 145 **del** 24 GIU. 2016
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Servizio
Tipo materia	☐ PO FESR 2007-2013 X Altro
Privacy	☐ SI X NO
Pubblicazione integrale	X SI ☐ NO

Codice CIFRA: 090/DIR/2016/00145

OGGETTO: D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii, art. 242, co. 4. Approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifico per la matrice suolo riferita al sito Quartiere Tamburi- Scuole Deledda, de Carolis e D'Aquino.

Il giorno 24 mese GIUGNO 2016, in Modugno, nella sede della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Via delle Magnolie n.6/8 – Zona Industriale,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39 "Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio, Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011, (BURP n. 124 del 09 Agosto 2011)".
- Visto l'art. 242 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.

In considerazione dell'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio bonifiche e con il supporto del responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

- Premesso che:
  - In data 24 settembre 2015, si è svolta la conferenza dei servizi per la valutazione dell'analisi di rischio sito specifica per le aree potenzialmente contaminate delle scuole Deledda, De Carolis e D'Aquino nel Quartiere Tamburi di Taranto, giusta convocazione prot. n. 8264 del 01/09/2015;
  - Nel corso della Conferenza dei Servizi l'A.R.P.A. –DAP di Taranto ha rilevato una serie di osservazioni, contenute nel relativo Verbale a cui si fa espresso rinvio, sulla base delle quali la stessa C.di S, conclusivamente, ha ritenuto necessario che il Comune di Taranto rielaborasse l'analisi di rischio;
  - In data successiva, con nota prot. 12339 del 22.01.2015, a seguito della trasmissione delle integrazioni/chiarimenti forniti dal Comune di Taranto, è stata convocata la C.diS per il giorno 15.01.2016;
  - In tale sede, in forza delle argomentazioni svolte in contraddittorio fra Comune ed A.R.P.A. Puglia –DAP di Taranto, sono state risolte e chiarite alcune riserve manifestate dall'Agenzia regionale nella precedente riunione della C.diS., mentre per altri aspetti già rilevati da A.R.P.A. e non sufficientemente motivati dal Comune la C.di S. ha ritenuto necessario rinviare la discussione e conseguente approvazione ad una ulteriore riunione, previo acquisizione di idonea documentazione integrativa;

- Viste le risultanze della C.di S. del 5 Febbraio 2016 convocata con nota prot. 837 del 28 Gennaio 2016, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste al Comune di Tarnto dalle quali risulta:
  - Rischio accettabile per tutti recettori e le vie di esposizione considerati ad eccezione della falda;
  - Tale rischio per il bersaglio falda è generato dalla presenza di idrocarburi(C19-36 alifatici) nel suolo superficiale;
  - La concentrazione soglia di rischio, sia pure al momento teorica, da traguardare nelle future azioni di intervento, è pari a 1,14E-01 mg/kg giusta documento definitivo trasmesso dal Comune con nota n. 50456 del 24.3.2016;
  - Gli obiettivi di Bonifica da traguardare durante le fasi di bonifica saranno fissati, in conformità a quanto stabilito in sede conferenza dei servizi del 02/07/2015, solo dopo aver modellato il rischio relativo alla matrice acque sotterrane tale da restituire un modello completo e valido per tutto il Quartiere Tamburi, interessato da un unico corpo idrico sotterraneo.

- Preso atto che con nota prot. 97292 del 16.6.2016 il Comune di Taranto, su richiesta della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica ha informato la stessa in ordine alla data in cui potrà essere completata l'Analisi di Rischio della falda con restituzione di un modello completo e valido per tutto il quartiere Tamburi di Taranto, fissata per il prossimo mese di Novembre 2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m. e i. così di seguito indicati:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

Di fare proprie le risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 5 Febbraio 2016, convocata per l'approvazione dell'Analisi di Rischio del sito denominato Quartiere Tamburi- Scuole Deledda, de Carolis e D'Aquino;

Per l'effetto di quanto sopra, di **approvare, ai sensi dell'art. 242 co. 4 del TUA, l'elaborato denominato "Analisi di Rischio sito specifico"** del sito denominato Quartiere Tamburi- Scuole Deledda, de Carolis e D'Aquino dal quale risulta:

- Rischio non accettabile per la falda, generato dalla presenza di idrocarburi(C19-36 alifatici) nel suolo superficiale;

Di dare atto che, in conformità a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 2 Luglio 2015, sulle acque sotterranee verrà condotta un'unica analisi di rischio che restituisca un modello completo e valido per tutto il Quartiere Tamburi, interessato da un unico corpo idrico sotterraneo, tale da consentire la determinazione di diversi e ulteriori obiettivi di bonifica della falda;

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Taranto, alla Provincia di Taranto, all'A.R.P.A. Puglia – DAP di Taranto, alla ASL Taranto e al Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazlone e riqualificazione di Taranto.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale;
il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: www.ecologia.regione.puglia.it;

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
(Ing. Giovanni Scannicchio)

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario A.P.
Dott.ssa Teresa Pice